

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שמחה רוטמן
אוהד טל
מיכל מרים וולדיגר

5808/25/פ

הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, התשפ"ה-2025

מטרה 1. מטרתו של חוק זה להסדיר את תפקידיו וסמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה ולפצלם לשלושה תפקידים – יועץ משפטי לממשלה, תובע כללי ומייצג המדינה בערכאות.

פרק א' – היועץ המשפטי לממשלה

מינוי היועץ המשפטי לממשלה יתמנה על ידי הממשלה, לפי הצעת ראש הממשלה ושר המשפטים. 2.
תנאי הכשירות למשרת היועץ המשפטי לממשלה 3. כשיר לכהן כיועץ משפטי לממשלה מי שנתקיימו בו אחד מאלה :

(1) מי שכהן במשך תקופה של חמש שנים כשופט בית משפט מחוזי ;

(2) מי שרשום, ומי שזכאי להיות רשום, בפנקס חברי לשכת עורכי הדין ועסק, ברציפות או לסירוגין, לא פחות מעשר שנים, מהן לפחות חמש שנים בארץ, באחד או באחדים מן הדברים האלה :

(א) עריכת דין ;

(ב) שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו בתקנות לעניין זה ;

(ג) הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט שנקבעו בתקנות לעניין זה ;

(3) משפטאי מובהק.

הגבלת פעילות 4. במהלך כהונתו, לא יהיה היועץ המשפטי לממשלה פעיל בחיים הפוליטיים ולא יהיה חבר במפלגה כלשהי.

תום כהונה 5. כהונת היועץ המשפטי לממשלה פוקעת –

(1) בפטירתו או בהתפטרותו; הודעת התפטרות תהא בכתב ותוגש לראש הממשלה;

(2) בהעברתו מכהונתו;

(3) אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון.

ייעוץ משפטי על ידי 6. (א) היועץ המשפטי לממשלה –
היועץ המשפטי
לממשלה

(1) ייעץ לממשלה, לפי בקשתה או בקשת ראש הממשלה, בכל עניין של חוק ומשפט הנוגע לסמכויותיה ולתפקידיה;

(2) ייעץ לראש הממשלה, לפי בקשתו, בכל עניין של חוק ומשפט הנוגע לסמכויותיו ולתפקידיו שלו, של הממשלה או של שר;

(3) ייעץ לכל אחד מן השרים, לפי בקשתו, בכל עניין של חוק ומשפט הנוגע לסמכויותיו ולתפקידיו או לסמכויותיה ולתפקידיה של הממשלה; על אף האמור, רשאי כל שר לבקש, בהסכמת הממשלה או ראש הממשלה, את חוות דעתו המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה בעניין הנוגע לסמכויותיו ולתפקידיו של ראש הממשלה או, בהסכמת הממשלה או ראש הממשלה או השר הנוגע בדבר, בעניין הנוגע לסמכויותיו ולתפקידיו של שר אחר.

(ב) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לייעץ, לפי בקשת עובד ציבור או מוסד ציבורי, בכל עניין של חוק ומשפט הנוגע לסמכויותיהם ולתפקידיהם; בסעיף קטן זה, "עובד ציבור או מוסד ציבורי" – עובד ציבור או מוסד ציבורי אשר יכול שיהיו מיוצגים בידי מייצג המדינה בערכאות לפי חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), תשי"ח–1958¹, לפי פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש]² או לפי כל דין.

¹ ס"ח תשי"ח, עמ' 118.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 11, עמ' 282.

ייעוץ משפטי בענייני 7.
חקיקה על ידי היועץ
המשפטי לממשלה

בכל הנוגע להליכי חקיקה של הרשות המבצעת, היועץ המשפטי לממשלה –

(1) ייעץ לממשלה, לשר המשפטים ולשרים הנוגעים בדבר, בעניין הליכי חקיקה בכנסת על כל שלביהם ;

(2) יסייע לשרים בניסוח תזכירי חוק להצעות חוק המוגשות לאישור הממשלה ; יסייע לשרים ולממשלה בניסוח הצעות חוק המוגשות מטעם הממשלה לכנסת ;

(3) יסייע לשר המשפטים, לפי בקשתו, בהכנת הצעות לחקיקה ראשית ;

(4) יסייע לשרים, לפי בקשתם, בהכנת חקיקת משנה.

כללים החלים על 8.
הייעוץ המשפטי

(א) במסגרת תפקידו, היועץ המשפטי לממשלה יסייע בהגשמת מדיניות הממשלה ויעדיה, כפי שנקבעו על ידה, ככל הניתן, ויציע חלופות משפטיות להגשמתם.

(ב) חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, שתינתן בהתאם לחוק זה, תכלול, ככל הניתן בנסיבות העניין :

(1) פירוש תוכנו, משמעותו, ויישומו של הדין המצוי הנוגע לחוות הדעת ;

(2) החלופות האפשריות לפי כל דין ;

(3) אפשרויות ודרכים לשינוי הדין לצורך הגשמת מדיניות הממשלה ככל הנדרש.

(ג) על חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה יחולו הוראות סעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971³, וסעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961⁴, בשינויים המחויבים.

9. תוקף חוות דעת
משפטית בכתב של
היועץ המשפטי
לממשלה

הרשות המבצעת תראה חוות דעת משפטית בכתב שניתנה על ידי היועץ המשפטי לממשלה בדבר תוכנו, משמעותו, פירושו או יישומו של הדין המצוי, כמשקפת את הדין אם אומצה בהחלטת ממשלה.

³ דיני מדינת ישראל, חובת 18, עמ' 421.
⁴ ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

חריגים לתוקפה
המחייב של חוות
הדעת

10. על אף האמור בסעיף 9 –

(1) פרשנות הדין לפי חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה אינה מחייבת את הכנסת, ועדות הכנסת, יושב ראש הכנסת ומבקר המדינה ;

(2) פרשנות הדין לפי חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה אינה מחייבת רשות שלטונית או אדם שנקבע לגביו בדין כי אין עליו מרות בענייני מילוי תפקידו זולת מרותו של הדין ;

(3) הממשלה רשאית לקבוע בהחלטה, ככלל או למקרה מסוים, כי חוות דעת כאמור בסעיף 9, לא תחול על הרשות המבצעת כולה או חלקה, או על נושא משרה ברשות המבצעת.

11. (א) היועץ המשפטי לממשלה נושא באחריות למילוי תפקידו בפני הממשלה ונתון לפיקוח של שר המשפטים.
פיקוח הממשלה
ושר המשפטים על
פעולות היועץ
המשפטי לממשלה

(ב) בכל הנוגע לסדרי המנהל של אגף היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה יהיה כפוף להחלטות הממשלה והנחיות שר המשפטים.

(ג) היועץ המשפטי לממשלה יתייעץ עם שר המשפטים מעת לעת על הפעלת סמכויותיו לפי כל דין.

(ד) (1) ראה היועץ המשפטי לממשלה כי בעניין הפעלת סמכויותיו לפי כל דין מתעוררת שאלה בעלת חשיבות ביטחונית, מדינית או ציבורית, יתייעץ בדבר עם שר המשפטים או עם כל הממשלה ;

(2) היה שר המשפטים סבור כי בעניין כאמור עשויה להתעורר שאלה בעלת חשיבות ביטחונית, מדינית או ציבורית, ינחה את היועץ המשפטי לממשלה להתייעץ בדבר עמו או עם הממשלה כולה ;

(3) על אף האמור בפסקה (1), רשאי היועץ המשפטי לממשלה להיוועץ עם שר אחר זולת שר המשפטים, בכפוף לידוע שר המשפטים.

(ה) (1) היועץ המשפטי לממשלה ימסור לשר המשפטים, מעת לעת, דין וחשבון על אופן הפעלת סמכויותיו ; דין וחשבון כאמור יכול שיהיה בעל פה או בכתב, לפי לבקשת שר המשפטים ;

(2) לבקשת שר המשפטים ימסור היועץ המשפטי לממשלה דין וחשבון על אופן הפעלת סמכותו בעניין מסוים; דין וחשבון כאמור יכול שיהיה בעל פה או בכתב, לפי בקשת שר המשפטים.

השתתפות בישיבות 12. היועץ המשפטי לממשלה לא ישתתף בישיבות הממשלה; על אף האמור, רשאי ראש הממשלה להורות על זימון היועץ המשפטי לממשלה לישיבת ממשלה לצורך מתן ייעוץ משפטי או למסירת דין וחשבון.

פרסום ברשומות 13. החלטת הממשלה על מינוי יועץ משפטי לממשלה תפורסם ברשומות.

פרק ב' – התובע הכללי

מינוי תובע כללי 14. שר המשפטים ימנה תובע כללי באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת; התובע הכללי הוא ראש התביעה הכללית.

כשירות 15. כשיר לכהן כתובע כללי מי שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא אזרח ישראלי;

(2) הוא חבר לשכת עורכי הדין;

(3) הוא עסק לא פחות מעשר שנים בייצוג צדדים להליכים פליליים, מהן לפחות חמש שנים בישראל.

משך כהונה 16. תקופת כהונתו של התובע הכללי תהיה שש שנים מיום מינויו; התובע הכללי יכהן תקופת כהונה אחת בלבד.

ייחוד כהונה 17. לא יכהן תובע כללי במשרה ולא ימלא תפקיד, זולת משרתו ותפקידו כתובע כללי.

הגבלת פעילות 18. לא יתמנה לשופט בית המשפט מי שכהן בתפקיד התובע הכללי, אלא אם כן עברה תקופה של שלוש שנים מסיום כהונתו.

ניהול הליכים 19. (א) לא ינוהל הליך פלילי מטעם המדינה אלא בידי התובע הכללי או נציגיו. פליליים

(ב) סמכויות שהיו ליועץ המשפטי לממשלה ערב תחילתו של חוק זה, ושעניינן אחד מאלו, יהיו סמכויותיו של התובע הכללי:

(1) הליכי חקירה פליליים;

(2) הגשת כתב אישום, תיקון כתב אישום, או חזרה מכתב אישום;

(3) כל החלטה או פעולה אחרת הדורשת את הכרעת או אישור היועץ המשפטי לממשלה, ועניינם חקירה או משפט פלילי המתנהלים נגד אדם.

20. ייחוד עיסוק בהליכים פליליים
התובע הכללי ונציגיו לא ינהלו הליכים משפטיים זולת הליכים פליליים.
21. הגבלת פעילות
במהלך כהונתו, לא יהיה התובע הכללי פעיל בחיים הפוליטיים ולא יהיה חבר במפלגה כלשהי.
22. תום כהונה
כהונת התובע הכללי פוקעת –
(1) בתום תקופתה;
(2) בפטירתו או בהתפטרותו; הודעת התפטרות תהא בכתב ותוגש לשר המשפטים;
(3) בהגיעו לגיל שבעים שנה;
(4) בהעברתו מכהונתו, כאמור בסעיף 23;
(5) אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית שיש עמה קלון.
23. העברה מכהונה והשעיה
(א) הממשלה רשאית, לפי המלצת שר המשפטים וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ובאישור הכנסת במליאתה, להעביר את התובע הכללי מכהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) אינו כשיר עוד או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2) עשה מעשה שאינו הולם את מעמדו;
(3) מסרב למלא חובה המוטלת עליו לפי חוק זה או לפי כל דין;
(4) הוגש נגדו כתב אישום.
(ב) נפתחה חקירה פלילית נגד התובע הכללי או הוגש נגדו כתב אישום, רשאית הממשלה, לפי המלצת שר המשפטים להשעותו לתקופה שתקבע.
(ג) הממשלה לא תחליט על העברת התובע הכללי מכהונתו או על השעייתו, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה או בפני ועדת שרים שמונתה למטרה זו.
- פרק ג' – מייצג המדינה בערכאות**
24. מינוי מייצג המדינה
שר המשפטים ימנה את מייצג המדינה בערכאות; מייצג המדינה בערכאות יעמוד בראש מערך ייצוג המדינה בערכאות.
25. כשירות
כשיר לכהן כמייצג המדינה בערכאות מי שנתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא אזרח ישראלי;

- (2) הוא חבר לשכת עורכי הדין ;
- (3) הוא עסק לא פחות מעשר שנים בייצוג צדדים בהליכים משפטיים, מהן לפחות חמש שנים בישראל.
26. מייצג המדינה בערכאות יכהן תקופת כהונה אחת בלבד בת שש שנים.
27. מייצג המדינה בערכאות לא יעסוק בכל עבודה זולת תפקידו.
28. במהלך כהונתו, לא יהיה מייצג המדינה בערכאות פעיל בחיים הפוליטיים ולא יהיה חבר במפלגה כלשהי.
29. לא ינוהל הליך שהמדינה צד לו אלא בידי מייצג המדינה בערכאות או נציגו, אזרחיים שהמדינה צד להם
30. העברת סמכויות שהיו ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המדינה או למשנה לפרקליט המדינה ערב תחילתו של חוק זה, ושעניין אחד מאלו, יהיו סמכויותיו של מייצג המדינה בערכאות :
- (1) פתיחת הליך אזרחי או מנהלי שהמדינה צד לו ;
- (2) ייצוג המדינה בהליך אזרחי או מנהלי נגד המדינה, או הליך שהמדינה בחרה להצטרף אליו בהתאם לחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התשי"ח-1958.
31. מייצג המדינה בערכאות ונציגו לא ינהלו הליכים משפטיים זולת ההליכים שהוסמכו לנהל על פי חוק זה.
32. (א) אלה נציגי מייצג המדינה בערכאות :
- בערכאות
- (1) המשנה למייצג המדינה בערכאות, פרקליטים מפרקליטות המדינה האזרחית ופרקליטים אחרים מהפרקליטות ששר המשפטים קבע את תאריהם בצו שפורסם ברשומות ;
- (2) מי שמייצג המדינה בערכאות הסמיכו להיות מייצג, דרך כלל, לסוג של משפט מסוים ;
- (3) מי ששר המשפטים הסמיכו להיות מייצג, דרך כלל למשפטים בבתי משפט מסוימים ; החלטת שר המשפטים כאמור תפורסם ברשומות.

(ב) מייצג כאמור בסעיף קטן (א)(3) מוסמך לשמש מייצג בבתי משפט ובהליכים כפי שיקבע שר המשפטים; אולם רשאי מייצג המדינה בערכאות להורות שהליכים מסוימים ינוהלו בידי מייצג אחר.

פיקוח הממשלה 33. (א) מייצג המדינה בערכאות נושא באחריות למילוי תפקידו בפני הממשלה ושר המשפטים על פעולות התובע הכללי והוא נתון לפיקוח של שר המשפטים.

(ב) בכל הנוגע לעניינים כלליים של מדיניות ייצוג המדינה בהליכים אזרחיים וסדרי העדיפויות בניהולם וכן לסדרי המינהל של הפרקליטות האזרחית, יודרך מייצג המדינה בערכאות על ידי החלטות הממשלה והנחיות שר המשפטים.

(ג) (1) ראה מייצג המדינה בערכאות כי בעניין פתיחתו, ניהולו או הפסקתו של הליך מסוים מטעם המדינה, מתעוררת שאלה בעלת חשיבות ביטחונית, מדינית או ציבורית, יתייעץ בדבר עם שר המשפטים או עם כל הממשלה;

(2) היה שר המשפטים סבור כי בעניין כאמור עשויה להתעורר שאלה בעלת חשיבות ביטחונית, מדינית או ציבורית, ינחה את מייצג המדינה בערכאות להתייעץ בדבר עמו או עם הממשלה כולה;

(3) על אף האמור בפסקה (1), רשאי מייצג המדינה בערכאות להיוועץ עם שר אחר זולת שר המשפטים, בכפוף לידוע שר המשפטים;

(ד) (1) מייצג המדינה בערכאות ימסור לשר המשפטים, מעת לעת, דין וחשבון על אופן הפעלת סמכויותיה של התביעה הכללית; דין וחשבון כאמור יכול שיהיה בעל פה או בכתב, לפי בקשת שר המשפטים;

(2) לבקשת שר המשפטים ימסור מייצג המדינה בערכאות דין וחשבון על פעולות הפרקליטות האזרחית בעניין מסוים, לרבות בעניינו של הליך תלוי ועומד; דין וחשבון כאמור יכול שיהיה בעל פה או בכתב, לפי לבקשת שר המשפטים.

החלפת ייצוג 34. נתגלעה מחלוקת בין מייצג המדינה בערכאות לבין מיוצג, רשאים הממשלה או שר המשפטים, להורות כי את המיוצג ייצג עורך דין אחר ולקבוע את שכרו מקופת המדינה; לא היה הנושא בתחום אחריותו של שר המשפטים, לא יחליט כאמור אלא אם נתבקש לכך על ידי השר שנושא הליך כאמור תחת אחריותו.

- (1) בתום תקופתה ;
- (2) בפטירתו או בהתפטרותו ; הודעת התפטרות תהא בכתב ותוגש לשר המשפטים ;
- (3) בהגיעו לגיל שבעים שנה ;
- (4) בהעברתו מכהונתו כאמור בסעיף 36 ;
- (5) אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

(א) הממשלה רשאית, לפי המלצת שר המשפטים ובהסכמת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת להעביר את מייצג המדינה בערכאות מכהונתו בהתקיים אחד מאלה :

- (1) אינו כשיר עוד או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו ;
- (2) עשה מעשה שאינו הולם את מעמדו ;
- (3) מסרב למלא חובה המוטלת עליו לפי חוק זה או לפי כל דין ;
- (4) הוגש נגדו כתב אישום.

(ב) נפתחה חקירה פלילית נגד מייצג המדינה בערכאות או הוגש נגדו כתב אישום, רשאית הממשלה, לפי המלצת שר המשפטים להשעותו לתקופה שתקבע.

(ג) הממשלה לא תחליט על העברת מייצג המדינה בערכאות מכהונתו או על השעייתו, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה או בפני ועדת שרים שמונתה למטרה זו.

(א) שר המשפטים ימנה משנה למייצג המדינה בערכאות מבין הפרקליטים הנמנים על פרקליטות המדינה.

(ב) כשיר לכהן כמשנה למייצג המדינה בערכאות מי שמתקיים בו האמור בסעיף 25.

(ג) נתפנתה משרתו של מייצג המדינה בערכאות או נבצר ממנו להשתמש בסמכותו או למלא את תפקידו ולא היה ממלא מקום למייצג המדינה בערכאות, וכל עוד לא החלה כהונה של מייצג מדינה בערכאות חדש, ימלא המשנה למייצג המדינה בערכאות את תפקידי מייצג המדינה בערכאות לפי כל דין.

- אי כפיפות ליועץ 38. מייצג המדינה בערכאות ונציגיו לא יפעלו מטעם היועץ המשפטי לממשלה ולא המשפטי לממשלה יישאו בתפקיד הכפוף למרותו, אולם בהליך שהיועץ המשפטי לממשלה או התובע הכללי צד לו, ואינו הליך פלילי, ייוצגו היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי על ידי מייצג המדינה בערכאות.
- התייצבות התובע 39. ראה מייצג המדינה בערכאות כי להליך פלוני בפני בית משפט עשויה להיות השפעה על ניהול הליכים אחרים מטעם המדינה, בין אם המדובר בהליך פלילי ובין אם המדובר בכל הליך אחר, רשאי הוא, להתייצב בהליך ולהשמיע דברו, או להסמיק את נציגו לעשות זאת מטעמו.
- סמכות ייעוץ בענייני 40. מייצג המדינה בערכאות רשאי להעניק לשר המשפטים או לממשלה ייעוץ חקיקה אזרחית בנושאי חקיקה בתחומים הקשורים למשפט האזרחי ולסדרי הדין.
- שמירת סמכויות 41. (א) אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש], ואולם היועץ המשפטי לממשלה ייוצג בהליכים לפי הפקודה האמורה על ידי מייצג המדינה בערכאות או מי שהוא הסמיק לכך.
- (ב) אין באמור בסעיף 40 כדי לפגוע בסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה להעניק לממשלה ייעוץ בנושאי חקיקה.

דבר הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא להסדיר מחדש את מבנה הייעוץ המשפטי והתביעה במדינת ישראל באמצעות פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשלושה תפקידים נפרדים – יועץ משפטי לממשלה, תובע כללי, ומייצג המדינה בערכאות.

הצורך בהפרדה זו נובע מניגודי עניינים מוסדיים ומובנים בין התפקידים האמורים. היועץ המשפטי לממשלה, מעצם תפקידו, אמור לייעץ לממשלה ולסייע לה להגשים את מדיניותה במסגרת החוק. תפקיד זה מחייב עבודה צמודה עם שרי הממשלה ויצירת יחסי אמון עימם. במקביל, בתפקידו כראש התביעה הכללית, עליו לקבל החלטות על חקירה והעמדה לדין של מי שחשודים שביצעו עבירות פליליות, לרבות אותם שרים ונבחרי ציבור – דבר היוצר ניגוד עניינים מובנה.

בנוסף, קיים ניגוד עניינים בין ייצוג המדינה בהליכים אזרחיים ומנהליים לבין ייצוג המדינה בהליכים פליליים. בעוד שבהליכים אזרחיים ומנהליים מייצג היועץ המשפטי את האינטרסים הספציפיים של הממשלה הנבחרת, בהליכים פליליים עליו לייצג את האינטרס של הציבורי הכללי, ללא משוא פנים וללא תלות בעמדת הממשלה.

לפיכך, מוצע להפריד את התפקידים באופן הבא: (1) היועץ המשפטי לממשלה יתמקד במתן ייעוץ משפטי לממשלה ולשריה, ויסייע לה להגשים את מדיניותה במסגרת החוק. (2) התובע הכללי יעמוד בראש התביעה הפלילית כגוף עצמאי ויפעל ללא תלות בשיקולים פוליטיים או מוסדיים. (3) מייצג המדינה בערכאות יהיה אחראי על ייצוג המדינה בהליכים אזרחיים ומנהליים.

החוק קובע את דרכי המינוי, תנאי הכשירות, משך הכהונה והסמכויות של כל אחד מבעלי התפקידים, תוך הבטחת עצמאותם המקצועית מחד, ופיקוח מנהלי נאות מאידך.

ההפרדה המוצעת תאפשר לכל אחד מבעלי התפקידים להתמקד בתחום מומחיותו, תמנע ניגודי עניינים מוסדיים ותחזק את אמון הציבור במערכת אכיפת החוק. בנוסף, היא תסדיר בחקיקה ראשית את חלוקת הסמכויות שעד כה לא הוסדרה בחוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד באייר התשפ"ה (12.05.2025)